

1502755-71.2017.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Rodrigo de Oliveira Pinheiro

Vistos.

Rodrigo de Oliveira Pinheiro, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.
A pena prevista ao delito é de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.
O réu era primário à época dos fatos. Em caso de eventual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
2ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1502755-71.2017.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502755-71.2017.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Rodrigo de Oliveira Pinheiro

Vistos.

Rodrigo de Oliveira Pinheiro, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.
A pena prevista ao delito é de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.
O réu era primário à época dos fatos. Em caso de eventual condenação a pena não ultrapassaria a 2 (dois) anos, ante a falta de justa causa para o aumento superior

da reprimenda.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena a ser aplicada ao denunciado prescreveria em 4 anos.

Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo decorrido desde o recebimento da denúncia até a presente data, sem que houvesse a prolação da sentença, operou-se a prescrição em abstrato, uma vez que qualquer condenação proferida nesta ação estaria fulminada pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

O Estado, portanto, não tem interesse processual, requisito indispensável para o válido e regular desenvolvimento do processo.

Isto Posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Rodrigo de Oliveira Pinheiro, pela prescrição da pretensão punitiva em face da ausência de interesse de agir do Estado, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

Prejudicada está a audiência designada para o dia 20 de outubro de 2022 (fls. 185/186). Libere-se a pauta.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P. R. I.C.

São Vicente, 17 de outubro de 2022.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA